

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 357 - 358/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ	
	โจทก์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท สยาม อี เลคตริก อินดัสตรีส์ จำกัด	
		โจทก์
	นาย สม ภพ แก้วกาญจนาลัย กับพวก	จำเลย
	พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ	
	โจทก์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท สยาม อี เลคตริก อินดัสตรีส์ จำกัด	
		โจทก์
ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 270		
พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 31		
ป.วิ.อ. มาตรา 192		

จำเลยทั้งสามตกลงทำการชั่งเศษทองแดงที่จำเลยทั้งสามตกลงซื้อจากโจทก์
รวมรวม 13 ครั้ง ต่างวันเวลากันด้วยเครื่องชั่งที่ผิดอัตรา และถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยเจตนาลดเครื่องชั่งทำให้ได้เศษทองแดงเกินไป เป็นการกระทำความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 และพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ.
2466 มาตรา 31 หลายกรรมต่างกัน รวม 13 ครั้ง แต่การกระทำความผิดของจำเลย
แต่ละครั้งนั้นจำเลยทั้งสามมิได้ใช้เครื่องซึ่งในวันเวลาเดียวกันเท่ากับจำเลยทั้งสาม
มิเจตนาเดียวกัน เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตาม
มาตรา 90 การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืบเศษทองแดงหรือใช้
ราคาแก๊สจังก์ร่วมกัน โดยโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืบ
หรือใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวใน
ฟ้อง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก
ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามกระหนละ 6 เดือนและ 4 เดือน ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามกระหนละ 3 เดือน เป็นการ
แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามไม่เกินกระหนละ 5 ปี ต้องห้ามมิให้
คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคแรกคู่ความฎีกาได้แต่ข้อกฎหมาย ที่จำเลยฎีกาว่าจากพยานหลักฐานของ
โจทก์ จำเลยทั้งสามกระทำความผิดเพียงสองกระหนนั้น เป็นฎีกาโต้เถียงการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงและที่จำเลยฎีกาขอให้
ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลยพินิจในการลงโทษ เป็น
ปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน

คดีทั้งสองสำนวนนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอาญาหมายเลข
ดำที่ 4342/2531, 4343/2531 และ 4345/2531 ของศาลชั้นต้นซึ่งโจทก์ขอให้
ลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

และให้จำเลยทั้งสามคืนเศษทองแดงจำนวน 46,495.63 กิโลกรัม หรือใช้ราคา 1,368,800 บาท แก่ผู้เสียหาย แต่คดีดังกล่าวยุติแล้วเนื่องจากผู้เสียหายซึ่งเข้าเป็นโจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีทั้งสองสำนวนนี้

คดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องชั่งชนิดที่ 4 พิกัดกำลัง 500 กิโลกรัม โดยเจตนาลดเครื่องชั่งดังกล่าวให้เป็นเครื่องชั่งที่ผิดอัตรา และไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการของพระราชบัญญัติ มาตรฐานชั่งตวง วัดพ.ศ. 2466 และจำเลยทั้งสามรวมกันมีเครื่องชั่งชนิดที่ 4 พิกัดกำลัง 500 กิโลกรัม ดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นหรือในพาณิชย์กิจของจำเลยทั้งสาม และจำเลยทั้งสามรวมกันใช้เครื่องชั่งดังกล่าวนั้นทำการชั่งเศษทองแดงที่จำเลยทั้งสามตกลงซื้อกับบริษัทสยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้เสียหายเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 วันที่ 11 พฤษภาคม 2528 วันที่ 13 พฤษภาคม 2528 วันที่ 14 พฤษภาคม 2528 วันที่ 15 พฤษภาคม 2528 วันที่ 18 พฤษภาคม 2528 วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 วันที่ 23 พฤษภาคม 2528 วันที่ 24 พฤษภาคม 2528 วันที่ 1 มิถุนายน 2528 วันที่ 6 มิถุนายน 2528 วันที่ 7 มิถุนายน 2528 และ วันที่ 11 มิถุนายน 2528 รวม 13 ครั้ง รวมน้ำหนักเศษทองแดงที่ชั่งได้ 43,931.10 กิโลกรัม เมื่อนำมาชั่งกับเครื่องชั่งมาตรฐานได้น้ำหนักรวม 91,278.73 กิโลกรัม โดยการใช้เครื่องชั่งดังกล่าวทำให้จำเลยทั้งสามได้เปรียบผู้เสียหายได้เศษทองแดงส่วนที่เกินไปรวม 47,347.63 กิโลกรัม ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสามใช้เครื่องชั่งดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องชั่งนั้นเป็นเครื่องชั่งที่ผิดอัตราและถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาลดเครื่องชั่งที่ได้ทำการให้คำรับรองและมีเครื่องหมายของสำนักงานกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270, 83, 90, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติมาตรฐานชั่งตวง วัดพ.ศ. 2466 มาตรา 31, 32 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270, 341, 80, 83 พระราชบัญญัติมาตราซัง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 การที่จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงโจทก์ร่วม โดยใช้เครื่องซังที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของกฎหมายซังเอาเศษทองแดง เกินไปอันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงและใช้เครื่องซังในการค้าเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม มาตรา 90 การที่จำเลยทั้งสามใช้อุบายหลอกลวงโจทก์ร่วมแต่ละครั้งเป็นความผิดสำเร็จซึ่งแยกออกจากกัน จึงเป็นความผิดหลายกระทง ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปส่วนความผิดฐานมีเครื่องซังที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งต่างหาก ฐานร่วมกันฉ้อโกงลงโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 12 กระทงจำคุกคนละ 72 เดือน ฐานพยายามฉ้อโกง ลงโทษจำคุกคนละ 4 เดือนฐานมีเครื่องซังที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าจำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 82 เดือน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเศษทองแดงจำนวน 46 ตัน 495.63 กิโลกรัม หรือใช้ราคา 1,368,800 บาท แก่โจทก์ร่วม ริบเครื่องซังและตุ้มเคาน์เตอร์ฟลอยส์ ของกลางข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานมีเครื่องซังผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 จำคุกคนละ 3 เดือน และมีความผิดฐานใช้เครื่องซังผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 และเป็นเครื่องซังซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุก

ประการของพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัดพ.ศ. 2466 มาตรา 31 เป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็น กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 จำคุกกระทงละ 3 เดือน รวม 13 กระทง จำคุกคนละ 39 เดือน รวมจำคุกคนละ 42 เดือน รับเครื่องขังและตุ้ม เคาณ์เตอร์พลอยส์ของกลาง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยทั้งสามกระทงละ 6 เดือน และ 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขให้ลงโทษ จำคุกจำเลยทั้งสามกระทงละ 3 เดือน เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุก จำเลยทั้งสามไม่เกินกระทงละ 5 ปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก คู่ความฎีกาได้แต่ ข้อกฎหมาย ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า จากพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยทั้งสามกระทำ ความผิดเพียงสองกระทง คือเฉพาะกระทงที่ 12 และที่ 13 นั้นเห็นว่า เป็นการฎีกา ได้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนที่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษเป็นการได้เถียง ดุลพินิจในการลงโทษ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบท กฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

"ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่า การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสามมีเจตนา อันเดียวกันจึงเป็นความผิดกระทงเดียว และเป็นกรรมเดียวนั้น เห็นว่า จำเลยทั้ง สามตกลงทำการชิงเศษทองแดงที่จำเลยทั้งสามตกลงซื้อจากโจทก์รวมรวม 13 ครั้ง ต่างวันเวลากันเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกัน รวม 13 ครั้ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างมาในฎีกานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้แต่การกระทำความ

ผิดของจำเลยทั้งสามแต่ละครั้งนั้นจำเลยทั้งสามมิและใช้เครื่องชั่งในวันเวลาเดียวกัน
เท่ากับจำเลยทั้งสามมิเจตนาเดียวกัน เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มี
โทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามฐานมิ
เครื่องชั่งผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
270 จำคุกคนละ 3 เดือน อีกกระทงหนึ่งนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย การกระทำของ
จำเลยทั้งสามเป็นความผิดเพียง 13 กระทง หนึ่งในที่ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันคืบเศษทองแดงจำนวน 46 ตัน 495.63 กิโลกรัม หรือใช้ราคา
1,368,800 บาทแก่วัสดุที่ร่วมกัน เห็นว่าคดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์และโจทก์ร่วมมิได้
ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้
พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก สมควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
270 พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 เป็นกรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ฐานใช้เครื่องชั่ง
ผิดอัตราอันเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา 90 จำเลยทั้งสามกระทำ
ความผิด 13 ครั้ง เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไป รวม 13 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 3 เดือนรวมจำคุกคนละ 39 เดือน
ไม่บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืบเศษทองแดงจำนวน 46 ตัน 495.63 กิโลกรัม
หรือใช้ราคา 1,368,800 บาทแก่วัสดุที่ร่วมกัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์

(สมพงษ์ สอนิเชตร-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ